

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

от 4 сентября 2017 года N 16

О

Порядке формирования перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них
Коллегия Евразийской экономической комиссии на основании

пункта 2 статьи 3,

пункта 4 статьи 4 и

пункта 4 статьи 7 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года и в соответствии с

пунктом 110 Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них, утвержденных

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 27,

рекомендует государствам - членам Евразийского экономического союза с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза при формировании перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий

Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них, применять Порядок согласно

приложению.

Председатель
Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Т.Саркисян

Приложение
к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 4 сентября 2017 года N 16

Порядок формирования перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий

Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них

1. Настоящий Порядок разработан на основании

пункта 2 статьи 3,

пункта 4 статьи 4 и

пункта 4 статьи 7 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года и в соответствии с

пунктом 110 Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них, утвержденных

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 27 (далее - Общие требования), с целью обеспечения формирования перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий

Общим требованиям (далее - перечень), и порядок внесения в него изменений.

2. Соответствие медицинских изделий

Общим требованиям обеспечивается выполнением требований, установленных указанным документом непосредственно, либо требований стандартов, включенных в перечень.

3. Перечень разрабатывается по форме согласно

приложению N 1.

4. Формирование перечня осуществляется путем включения в него стандартов с учетом следующих приоритетов:

а) межгосударственные стандарты, разработанные на основе действующих версий международных и (или) региональных стандартов;

б) национальные (государственные) стандарты государств - членов Евразийского экономического союза (далее - государства-члены), разработанные на основе действующих версий международных и (или) региональных стандартов. При наличии нескольких национальных (государственных) стандартов, разработанных на основе действующей версии международного и (или) регионального стандарта, все они включаются в перечень;

в) межгосударственные стандарты, разработанные не на основе международных и (или) региональных стандартов;

г) национальные (государственные) стандарты государств-членов, разработанные не на основе международных и (или) региональных стандартов.

5. До разработки указанных в

пункте 4 настоящего Порядка стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для подтверждения соответствия медицинских изделий

Общим требованиям, в перечень могут включаться методики исследований (испытаний) и измерений, валидированные и утвержденные в соответствии с законодательством государства-члена.

6. В случае включения в перечень национальных (государственных) стандартов государств-членов и (или) методик исследований (испытаний) и измерений для указанных стандартов и (или) методик в графе перечня "Дата прекращения применения стандарта" при необходимости указывается срок, до которого необходимо принять и включить в перечень межгосударственные стандарты на

соответствующий объект стандартизации.

Уполномоченные органы государств-членов, осуществляющие регистрацию медицинских изделий (далее - уполномоченные органы), представляют в уполномоченные органы по стандартизации государств-членов предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.

7. Уполномоченные органы направляют в Евразийскую экономическую комиссию (далее - Комиссия) предложения по включению в перечень стандартов по форме, предусмотренной

[приложением N 1 к Общим требованиям](#), а также результаты анализа соответствия таких стандартов целям

[Общих требований](#) по форме согласно

[приложению N 2](#).

8. При подготовке предложений по включению в перечень стандартов и по внесению в него изменений уполномоченный орган:

а) проводит анализ стандартов для определения возможности обеспечения в результате их применения соблюдения соответствия медицинского изделия

[Общим требованиям](#), в том числе с учетом рекомендаций Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF);

б) проводит анализ международного опыта применения стандартов для обеспечения безопасности и эффективности медицинских изделий;

в) выбирает стандарты, наиболее соответствующие целям

[Общих требований](#). Соблюдение положений

[Общих требований](#) может обеспечиваться применением на добровольной основе требований стандарта полностью или одного либо нескольких разделов, пунктов, подпунктов стандарта.

9. Комиссия направляет поступившие от уполномоченного органа предложения другим уполномоченным органам в течение 5 рабочих дней с даты их получения.

10. В случае несогласия с поступившими предложениями уполномоченные органы направляют в Комиссию свои замечания по ним в течение 30 рабочих дней с даты их получения (с обоснованием). При отсутствии замечаний уполномоченного органа в указанный срок такие предложения считаются согласованными.

Указанные замечания уполномоченных органов обсуждаются на заседании рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Решение о целесообразности включения стандарта в перечень или его исключения принимается консенсусом. На основании данного решения вопрос о внесении изменений в перечень рассматривается на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.

11. При включении в перечень национального (государственного) стандарта государства-члена, разработанного на основе международного и (или) регионального стандартов, дополнительно указываются обозначения таких международных и (или) региональных стандартов, а также степень гармонизации национального (государственного) стандарта государства-члена с указанным стандартом.

Международные или региональные стандарты применяются после принятия их в качестве межгосударственных или национальных (государственных) стандартов.

12. Внесение изменений в перечень производится в порядке, предусмотренном для включения стандарта в перечень или его исключения, в следующих случаях:

а) несоответствие стандарта целям

[Общих требований;](#)

б) отмена действия стандарта;

в) замена стандарта в старой версии на стандарт в актуальной версии.

13. В случае если взамен стандарта, содержащегося в перечне, включается новый стандарт, для применения которого необходим переходный период, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт, соответствующая информация приводится в перечне.

В случае если взамен методики исследований (испытаний) и измерений, содержащейся в перечне, включается стандарт, для применения которого необходим переходный период, в течение которого могут применяться как замененная методика исследований (испытаний) и измерений, так и заменяющий ее стандарт, соответствующая информация приводится в перечне.

14. Межгосударственные стандарты, утвержденные со дня вступления в силу настоящего Порядка, включаются в перечень при условии присоединения к ним всех государств-членов.

15. Уполномоченные органы по стандартизации государств-членов информируют Комиссию о прекращении действия на своей территории межгосударственных и национальных (государственных) стандартов из числа включенных в перечень.

Приложение N 1
к Порядку формирования перечня стандартов,
в результате применения которых
на добровольной основе полностью или частично
обеспечивается соблюдение соответствия
медицинских изделий

[Общим требованиям безопасности
и эффективности медицинских изделий,
требованиям к их маркировке и эксплуатационной
документации на них](#)

(форма)

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий

[Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них](#)

N п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Дата начала применения стандарта	Дата прекращения применения стандарта	Применяемые структурные элементы стандарта	Пункт Общих требований
1	2	3	4	5	6	7
I. Стандарты, применимые для медицинских изделий (кроме диагностики in vitro)						
...						

II. Стандарты, применимые для медицинских изделий для диагностики in vitro

...

Примечания: 1. В графах 4 и 5 указываются даты начала и прекращения применения стандарта в целях обеспечения соответствия медицинских изделий

[Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них](#), утвержденным

[Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 27](#) (далее - Общие требования).

2. В графе 6 указываются применяемые структурные элементы стандарта, если не все структурные элементы стандарта обеспечивают презумпцию соответствия медицинских изделий

[Общим требованиям](#).

3. В графе 7 указывается соответствующий пункт

[Общих требований](#), который выполняется при применении структурного элемента стандарта, указанного в графе 6.

Приложение N 2
к Порядку формирования перечня стандартов,
в результате применения которых
на добровольной основе полностью или частично
обеспечивается соблюдение соответствия
медицинских изделий

[Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них](#)

ФОРМА

представления результатов анализа соответствия стандарта целям

[Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них](#)

N п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Дата введения в действие стандарта (отмены действия)	Соответствие действующей версии международного или регионального стандарта (для стандартов, принятых на основе международных и (или) региональных стандартов) целям Общих	Сведения о применении соответствующего международного или регионального стандарта в регуляторных целях на международном или региональном уровне (для стандартов, принятых на основе международных и (или) региональных стандартов)	Сведения об обеспеченности стандарта методами исследований (испытаний) (при необходимости)
-------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

				требований		
1	2	3	4	5	6	7

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Евразийского экономического союза
www.eaeunion.org, 06.09.2017

[О Порядке формирования перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)